



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSAMENTO, PLANO, AGC, CRAM DOWN E CONSOLIDAÇÃO

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Lei nº 11.101/2005 (com a reforma da Lei 14.112/2020) • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

 **Base empírica:** 90 questões objetivas FGV (2005–2026) + 50 axiomas mapeados à banca; foco em produtor rural, cram down, créditos públicos e consolidação.

 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da jurisprudência do STJ (Infos e Temas), à luz da reforma da Lei 14.112/2020.

 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições legais, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

A recuperação judicial visa **superar a crise econômico-financeira** do devedor para preservar a **empresa**, sua função social e o estímulo à atividade econômica (princípio da **preservação da empresa** — art. 47). Não é favor ao empresário *ineficiente*, mas instrumento de manutenção da **fonte produtora**, dos **empregos** e dos **interesses dos credores**.

Legitimidade: empresário e sociedade empresária em atividade regular há mais de **2 anos** (art. 48). Inclui-se o **produtor rural** (PF ou PJ), bastando que o registro na Junta **ocorra no momento do pedido** (Tema 1145/STJ). **Excluídos**: empresa pública e sociedade de economia mista (art. 2º, I).

Pilar legal — preservação da empresa (grifos = onde a FGV troca)

Art. 47. *A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a **manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores**, promovendo (...) a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.*

Lei 11.101/05, art. 47.

ATENÇÃO — quem pode e quem NÃO pode

- **Sociedade em comum** (sem registro) pode sofrer falência (art. 1º), mas a **SCP NÃO** tem legitimidade para pedir RJ.
- **Associação** com atividade econômica pode (Info 729); **fundação NÃO** (Info 828).
- Operadora de plano de saúde só se for **cooperativa médica** (art. 6º, §13).

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Créditos sujeitos x NÃO sujeitos à RJ

SUJEITOS (regra — art. 49)	NÃO SUJEITOS (exceções — art. 49, §3º)
Todos os existentes na DATA DO PEDIDO, vencidos ou vincendos	Credor FIDUCIÁRIO (móvel/imóvel)
Quirografários, com garantia real, trabalhistas, ME/EPP	Arrendador mercantil (leasing)
Inclui crédito ilíquido (após habilitação)	Adiantamento a contrato de câmbio (ACC)
	Proprietário em compra e venda com reserva de domínio

ATENÇÃO — exceção da exceção (bens de capital essenciais)

Embora fiduciário/leasing/ACC NÃO se sujeitem à RJ, os **bens de capital essenciais** à atividade **não podem ser retirados** do estabelecimento durante o *stay period* (art. 49, §3º, parte final). *Lei 11.101/05, art. 49, §3º e §4º.*

2.2 Quórum de aprovação do plano na AGC (art. 45)

Classe	Como vota	Critério
I — Trabalhista	Por CABEÇA	Maioria simples dos presentes (independe do valor)
II — Garantia real	DUPLO	Maioria por cabeça + mais da metade do VALOR
III — Quirografários	DUPLO	Maioria por cabeça + mais da metade do VALOR
IV — ME/EPP	Por CABEÇA	Maioria simples dos presentes (independe do valor)

Mnemônico do quórum — “1 e 4 por CABEÇA; 2 e 3 CABEÇA + VALOR”

As classes **I e IV** (mais frágeis) votam só **por cabeça**; as classes **II e III** exigem **dupla maioria** (cabeça + valor). Credor não atingido pelo plano **não vota** (art. 45, §3º).

2.3 Consolidação processual x substancial (grupos)

	PROCESSUAL (art. 69-G)	SUBSTANCIAL (art. 69-J)
Natureza	Litisconsórcio ativo (economia processual)	Excepcional (confusão patrimonial/desvio)
Autonomia patrimonial	PRESERVADA	APAGADA (funde ativos e passivos)
Planos / AGC	Distintos, por empresa	Plano ÚNICO, lista unificada, AGC conjunta
Rejeição do plano	Afeta só a empresa rejeitante	Convolação conjunta em falência de todas

3 DISSECANDO — PROCESSAMENTO, PLANO E CRAM DOWN

3.1 Efeitos do deferimento do processamento e o stay period

Suspensão (art. 6º) — números que a FGV troca

Stay period: o deferimento do processamento suspende, por **180 dias** (corridos), as execuções contra o devedor, prorrogáveis **por igual período, uma única vez**, se o devedor não houver concorrido para a demora.

Não suspende: as **execuções fiscais**; mas a constrição de **bens de capital essenciais** é controlada pelo juízo da recuperação (art. 6º, §7º-B; Info 762).

Lei 11.101/05, art. 6º, §4º e §7º-B; prazos em dias CORRIDOS (art. 189, §1º, I).

ATENÇÃO — a pegadinha campeã: coobrigados e garantias

A **novação** do plano **não atinge** coobrigados, fiadores e avalistas: o credor cobra a dívida **integral** deles, sem o deságio/carência aprovados na AGC (art. 49, §1º; Súmula 581; Tema 885/STJ). A FGV narra o sócio-avalista “protegido pela novação” → **ERRADO**.

3.2 Controle judicial do plano e cram down

Aprovação, legalidade e imposição forçada

• O juiz **não avalia a viabilidade econômica** do plano aprovado — controle restrito à **legalidade** (Info 549/STJ; Súmula 480 — magistrado não defere a RJ sem aprovação dos credores, salvo cram down).

Cram down (art. 58, §1º): rejeitado o plano, o juiz pode **impô-lo** se obtiver, cumulativamente: voto favorável de credores que representem **mais da metade do valor** de todos os presentes; aprovação de **2 das 3** (ou metade) das classes; e, na classe que rejeitou, **≥ 1/3** dos credores — vedado tratamento diferenciado entre credores da classe que o rejeitou (§2º).

Mnemônico do cram down — “VALOR + 2 classes + 1/3 da rebelde”

Para impor o plano: **>1/2 do VALOR total** + aprovação de **2 das 3 classes** + na classe que disse não, **≥1/3** a favor. Sem tratamento desigual dentro da classe rebelde.

3.3 Produtor rural — o regime que mais cai

Requisitos específicos (Lei 14.112/20)

- **Atividade rural > 2 anos**; o **registro na Junta** pode ocorrer no **momento do pedido** (Tema 1145/STJ — não se exigem 2 anos de registro formal).
- Sujeitam-se à RJ os créditos **exclusivamente da atividade rural**, anotados na **ECF** e já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
- **Plano especial** (regime de ME/EPP) se o valor da causa não ultrapassar **R\$ 4.800.000,00** e comprovado exercício regular por mais de 2 anos.

3.4 Créditos públicos, certidões e alienação de UPI

Três pontos de alta incidência

- **CND tributária**: permanece exigida para a **homologação** do plano (CND ou positiva com efeito de negativa — parcelamento/transação).
- **Incidente de classificação de crédito público** (Lei 14.112): a Fazenda apresenta cálculos; impugnações limitam-se a **cálculo aritmético e classificação**, sem rediscutir o mérito fiscal.
- **Alienação de UPI** (art. 60, p.ú.): o adquirente recebe os bens **livres de ônus** e **sem sucessão** nas dívidas do devedor (inclusive tributárias e trabalhistas).

3.5 Plano alternativo dos credores e termo de adesão

Inovações da reforma

- Esgotado o *stay period* sem deliberação, os **credores** podem apresentar **plano alternativo** em **30 dias** (art. 56, §§4º a 8º) — sem impor aos sócios obrigações sem lastro legal/contratual.
- A AGC pode ser substituída por **termo de adesão** dos credores, com **parecer prévio do administrador judicial** sobre a regularidade, antes da homologação (adesão intempestiva inviabiliza).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto. (Extraído de 90 objetivas FGV, 2005–2026, e do mapeamento de storytelling.)

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Banco cobra 100% do sócio-avalista após plano com deságio de 60%	“Avalista protegido pela novação / stay period”	Garantias de terceiros NÃO são afetadas (art. 49, §1º; S. 581)
Transportadora em RJ tem caminhão penhorado em execução fiscal	“Juízo fiscal é incompetente / RJ suspende a fiscal”	Fiscal prossegue; juízo da RJ decide se é bem de capital essencial (§7º-B)
Produtor rural pede RJ com registro recente na Junta	“Precisa de 2 anos de registro formal”	Basta registro no momento do pedido + atividade > 2 anos (Tema 1145)
Plano aprovado; juiz quer analisar se é economicamente viável	“Pode negar por inviabilidade”	Controle só de LEGALIDADE (Info 549); não de mérito econômico
Plano rejeitado por uma classe, mas com apoio expressivo	“Convola em falência automaticamente”	Possível cram down (art. 58, §1º) se atingidos os 3 requisitos
Grupo econômico pede plano e lista únicos	“Consolidação processual permite isso”	Lista/plano únicos = consolidação SUBSTANCIAL, excepcional (69-J)
Grupo com 25% do capital votante pede consolidação processual	“Cabe, há influência significativa”	Exige controle comum; influência presumida não basta (indefere)
Credor retardatário quer votar na AGC	“Vota normalmente”	Perde o voto — salvo crédito TRABALHISTA (art. 10, §1º)
Recuperanda distribui dividendos antes de aprovar o plano	“Pode, é gestão normal”	VEDADO, sob pena de crime falimentar (art. 6º-A; 168)
Adquirente de UPI é cobrado por dívidas trabalhistas/tributárias	“Há sucessão do arrematante”	SEM sucessão; bem livre de ônus (art. 60, p.ú.)
Deferido o processamento, devedor quer baixa imediata no SPC	“Cancela a negativação de imediato”	Só após aprovação/homologação do plano (Info 564)

⚠ ATENÇÃO — distinções e prazos que a FGV explora

- **Deferimento do PROCESSAMENTO** (abre o stay) ≠ **CONCESSÃO** da RJ (homologa o plano).
- **Habilitação administrativa 15 dias** (perante o AJ) x **impugnação judicial 10 dias**.
- Todos os prazos da LRF são em **dias CORRIDOS** (art. 189, pós-Lei 14.112).

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STJ) E TESES



5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 581/STJ	A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, fiadores e avalistas.
Súmula 480/STJ	O juízo da recuperação não é competente para atos de execução de crédito não sujeito à RJ (ex.: fiduciário).
Tema 885/STJ	É válido o prosseguimento da execução contra coobrigados; nula a cláusula de plano que suprima a garantia sem anuência expressa do credor.
Tema 1145/STJ	Produtor rural: a exigência dos 2 anos refere-se ao exercício da atividade; o registro pode ser feito no momento do pedido.
Info 549/STJ	O controle judicial do plano aprovado restringe-se à legalidade; é vedado examinar a viabilidade econômica.
Info 762/STJ	Cabe ao juízo da recuperação decidir sobre constrição de bens de capital essenciais, mesmo em execução fiscal.
Info 564/STJ	A baixa da negativação só ocorre após a aprovação/homologação do plano (condição resolutiva).
Info 729 / 828/STJ	Associação com atividade econômica tem legitimidade para RJ; fundação de direito privado, não.



Mnemônico das três fases do procedimento — “P-D-C”

Postulação (petição + documentos, art. 51) → **Deliberação** (processamento, edital, habilitações, AGC) → **Concessão/execução** (homologação do plano e cumprimento por 2 anos). *Não confunda deferimento do PROCESSAMENTO com a CONCESSÃO da RJ.*

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — A DECISÃO NA RECUPERAÇÃO

O acervo deste tema é objetivo; a lógica de **decisão** premiada pela FGV (despacho de processamento, homologação, conflito de competência) é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Aferir a LEGITIMIDADE e a competência (principal estabelecimento, critério econômico — art. 3º) antes de deferir o processamento.
2	No despacho de PROCESSAMENTO (art. 52): nomear AJ, determinar o stay, dispensar certidões para exercer atividade, ordenar editais.
3	Delimitar os créditos SUJEITOS (art. 49) e separar os não sujeitos (fiduciário/leasing/ACC), ressaltando bens de capital essenciais.
4	Quanto às garantias: afirmar que a novação NÃO atinge coobrigados (Súmula 581) — ponto que sempre pontua.
5	No controle do plano: restringir-se à LEGALIDADE (Info 549); afastar cláusulas abusivas; analisar o cram down (art. 58, §1º) se rejeitado.
6	Exigir a CND tributária para a concessão; tratar a execução fiscal e os bens de capital com cooperação (§7º-B).
7	Em grupos: distinguir consolidação processual (autonomia preservada) de substancial (excepcional, art. 69-J).
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na decisão

- Estender a novação/stay aos **avalistas**.
- Negar o plano por **inviabilidade econômica**.
- Tratar lista/plano únicos de grupo como mera consolidação **processual**.
- Permitir retirada de **bem de capital essencial** no stay period.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS, QUÓRUNS E NÚMEROS

Tópico	Número-chave
Atividade regular para pedir RJ	mais de 2 anos (art. 48)
Stay period	180 dias corridos, prorrogável 1× por igual período
Habilitação administrativa (perante o AJ)	15 dias
Impugnação judicial de crédito	10 dias
Plano de RJ pelo devedor	60 dias da decisão de processamento
Plano alternativo dos credores	30 dias (após esgotado o stay sem deliberação)
Cram down (art. 58, §1º)	> 1/2 do valor + 2/3 (ou metade) das classes + ≥ 1/3 da classe rebelde
Teto da remuneração do AJ (geral / ME-EPP)	5% / 2%
Plano especial do produtor rural / ME-EPP	valor da causa até R\$ 4.800.000,00
Cumprimento das obrigações do plano (fiscalização)	2 anos (art. 61)



Acróstico dos prazos — “180 stay, 60 plano, 30 alternativo, 15/10 crédito”

180 stay • **60** plano do devedor • **30** plano alternativo • **15** habilitação (AJ) e **10** impugnação (juiz)
• **2 anos** de fiscalização.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — LEGITIMIDADE

Empresário/sociedade empresária, >2 anos (art. 48). Inclui produtor rural (Tema 1145). Exclui EP/SEM (art. 2º). Competência: principal estabelecimento (econômico).



PILAR 2 — STAY PERIOD

180 dias corridos, prorrogável 1×. Suspende execuções (não as fiscais). Bens de capital essenciais controlados pela RJ (§7º-B). Negativação cai só após o plano.



PILAR 3 — CRÉDITOS

Sujeitos: existentes na data do pedido (art. 49). Não sujeitos: fiduciário, leasing, ACC. Novação NÃO atinge coobrigados (S. 581).



PILAR 4 — PLANO E AGC

Classes I e IV por cabeça; II e III cabeça + valor (art. 45). Controle só de legalidade (Info 549). Cram down (art. 58, §1º). UPI sem sucessão (art. 60).



PILAR 5 — GRUPOS

Consolidação processual (autonomia preservada, 69-G) x substancial (excepcional, funde

patrimônios, plano único, 69-J).



PILAR 6 — REGIMES ESPECIAIS

Produtor rural (ECF, crédito da atividade). Plano especial ME/EPP até R\$ 4,8 mi. Recuperação extrajudicial e insolvência transnacional (167-A+).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)



Função social da empresa e preservação (CF 170)

A RJ concretiza a **função social da empresa** e a livre iniciativa (CF, art. 170): preserva-se a **fonte produtora** e os **empregos**, mas sem converter o instituto em *blindagem* do devedor inviável. Daí a tensão entre preservação e os **direitos dos credores** — equilíbrio que orienta o cram down e o controle de legalidade.



Sistema acusatório do mercado: limites do juiz e autonomia dos credores

A vedação ao exame da **viabilidade econômica** (Info 549) reflete a **soberania da Assembleia**: cabe aos credores decidir o risco do negócio; ao juiz, garantir a **legalidade** e coibir abusos. É a leitura *market-friendly* da Lei 14.112/20.



Interdisciplinaridade — Tributário e Trabalho

- **Tributário**: CND para a concessão; incidente de classificação de crédito público; execução fiscal não se suspende, mas a constrição de bens essenciais passa pela RJ.
- **Trabalho**: a Justiça do Trabalho julga e liquida, mas **não executa**; o crédito é habilitado no juízo universal (que gere o pagamento). Limite de 150 SM para a classe trabalhista.



DIP financing e a segurança do financiador

O **financiamento da recuperanda (DIP)**, previsto em plano aprovado, tem garantia **imune à ineficácia** perante a massa em caso de falência posterior (art. 69-A e ss.) — incentivo de crédito novo para soerguer a empresa.

Boa revisão e boa prova!

Baseado na Lei nº 11.101/2005 (reforma da Lei 14.112/2020) e na jurisprudência consolidada do STJ.